

مرسوم رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٦
بالتصديق على بروتوكول تعديل إتفاقية الطيران المدني الدولي
وبروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات
لإتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعين
في مونتريال عام ١٩٩٥
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى بروتوكول تعديل إتفاقية الطيران المدني الدولي وبروتوكول بشأن النص
الرسمي الخماسي اللغات لإتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعين في ٢٩ سبتمبر
١٩٩٥،

وبناءً على عرض وزير المواصلات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:
المادة الأولى

صودق على:

١ - بروتوكول تعديل إتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في ٢٩ سبتمبر
١٩٩٥، والمرافق لهذا المرسوم.

٢ - بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لإتفاقية الطيران المدني الدولي
الموقع في مونتريال في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٥، والمرافق لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: ١٠ شعبان ١٤١٧هـ

الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٩٦م

بروتوكول تعديل إتفاقية الطيران المدني الدولي
وبروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات
لإتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٩٤)
والموقعين في مونتريال بتاريخ ١٩٩٥/٩/٢٩

بروتوكول

بشأن تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي

الموقع في مونتريال في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٥

ان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

وقد اجتمعت في دورتها الحادية والثلاثين بمدينة مونتريال بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩٩٥ .

واذ لاحظت الرغبة العامة لدى الدول المتعاقدة في العمل على وجود نص رسمي معتمد باللغة العربية لاتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في السابع من ديسمبر ١٩٤٤ .

واذ اعتبرت أنه من الضروري ، تحقيقا للغرض المذكور أعلاه ، إجراء تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي .

١- توافق ، عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية ، على التعديل التالي المقترح لتلك الاتفاقية :

الاستعاضة عن نص البند الختامي من الاتفاقية بالنص التالي :

"حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام ١٩٤٤ باللغة الانجليزية . وأعدت نصوص هذه الاتفاقية باللغات العربية والروسية والفرنسية والأسبانية والانجليزية وهي متساوية في الحجية . وتودع هذه النصوص لدى محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وتقوم هذه الحكومة بتسليم صور معتمدة منها لحكومات كل الدول التي قد توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها . ويفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في واشنطن العاصمة ."

٢- تحدد ، وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية المذكورة ، عدد الدول المتعاقدة التي يجب أن تصدق على التعديل المقترح لكي يدخل حيز التنفيذ ، بمائة واثنين وعشرين دولة .

٣- تقرر أن يقوم الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بأعداد بروتوكول باللغات العربية والروسية والفرنسية والأسبانية والانجليزية وتكون كل لغة منها متساوية في الحجية ، متضمنا التعديل المقترح المذكور أعلاه والأمور المبينة فيما بعد :

بناءً عليه ، وعملا بما قرره الجمعية العمومية أعلاه :

قام الأمين العام للمنظمة بأعداد هذا البروتوكول .

يفتح باب التصديق على البروتوكول من قبل أى دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدنى الدولى أو انضمت اليها .

تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدنى الدولى .

يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة للدول التى صدقت عليه فى تاريخ ايداع وثيقة تصديق الدولة الثانية والعشرين بعد المائة على النحو المذكور .

يقوم الأمين العام فوراً باخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول .

يقوم الأمين العام فوراً باخطار جميع الأطراف فى الاتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ .

يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لأى دولة متعاقدة تصديق عليه بعد التاريخ المشار اليه أعلاه عند ايداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدنى الدولى .

اثباتاً لذلك ، يوقع على هذا البروتوكول كل من رئيس الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العمومية والأمين العام للمنظمة ، المخولان بذلك من الجمعية العمومية .

حرر فى مونترال فى اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين فى وثيقة واحدة باللغات العربية والروسية والفرنسية والاسبانية والانجليزية المتساوية جميعاً فى الحجية . ويظل هذا البروتوكول مودعاً لدى محفوظات منظمة الطيران المدنى الدولى ، ويقوم الأمين العام للمنظمة بإرسال صور معتمدة منه الى جميع الدول الأطراف فى اتفاقية الطيران المدنى الدولى التى حررت فى شيكاغو فى اليوم السابع من شهر ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين .

ثور غير بالسون
رئيس الدورة الحادية والثلاثين
للجمعية العمومية

فيليب روشا
الأمين العام

بروتوكول

بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو، ١٩٤٤)

ان الحكومات الموقعة أدناه

اذ تضع في اعتبارها أن الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية قد طلبت ، ضمن أمور أخرى ، في القرار د ٢٩-٢١ ، من المجلس والأمين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز استخدام اللغة العربية في المنظمة ، والمتابعة الحثيثة لهذه الاجراءات بهدف استخدام اللغة العربية على قدم المساواة مع اللغات الأخرى في المنظمة .

وتضع في اعتبارها أن باب التوقيع على النص الانجليزي لاتفاقية الطيران المدني الدولي قد فتح في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين .

وتضع في اعتبارها أنه ، عملا بالبروتوكول الموقع في بوينس آيرس يوم ٢٤ سبتمبر/ أيلول ١٩٦٨ بشأن النص الرسمي الثلاثي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو يوم ٧ ديسمبر/ كانون الأول ١٩٤٤ ، فقد تم اعتماد نص اتفاقية الطيران المدني الدولي (المشار إليها فيما بعد باسم "لاتفاقية") باللغتين الفرنسية والأسبانية وأصبح يشكل ، مع نص الاتفاقية باللغة الانجليزية ، النص المتساوي في الحجية باللغات الثلاث على النحو المذكور في البند الختامي من الاتفاقية .

وتضع في اعتبارها أن البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي والبروتوكول الخاص بالنص الرسمي الرباعي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو، ١٩٤٤) قد اعتمدا في يوم ٣٠ سبتمبر/ أيلول ١٩٧٧ ، ونصا على حجية نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغة الروسية .

وتضع في اعتبارها تبعا لذلك ، أنه أصبح من الملائم ايراد النص اللازم لاقرار نص الاتفاقية باللغة العربية .

وتضع في اعتبارها أنه يجب عند اقرار هذا الحكم مراعاة التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية باللغات الروسية والفرنسية والأسبانية والانجليزية ، التي تتساوى نصوصها في الحجية ، وأنه طبقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية لا يصبح أي تعديل ساريا الا تجاه الدولة التي صدقت عليه .

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الأولى

ان النص العربي للاتفاقية وتعديلاتها ، المرفق بهذا البروتوكول ، يشكل مع نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغات الروسية والفرنسية والأسبانية والانجليزية ، نصا متساويا في الحجية باللغات الخمس .

المادة الثانية

إذا كانت دولة طرف في هذا البروتوكول قد صدقت أو ستصدق في المستقبل على أي تعديل للاتفاقية وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين ، فإن نص هذا التعديل باللغات العربية والروسية والفرنسية والإسبانية والانجليزية ، سيعتبر حينئذ أنه يشير إلى النص المتساوي في الحجية باللغات الخمس ، الذي يسفر عنه هذا البروتوكول .

المادة الثالثة

١- يمكن للدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي أن تصبح أطرافاً في هذا البروتوكول بأي من الطرق التالية :

(أ) التوقيع بدون تحفظ على القبول .

(ب) أو التوقيع مع التحفظ على القبول ثم القبول .

(ج) أو القبول .

٢- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً في مونتريال حتى اليوم العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٩٥ ، ويظل بعد ذلك مفتوحاً للتوقيع في واشنطن العاصمة .

٣- يتم القبول بإيداع وثيقة بذلك لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .

٤- يعتبر الانضمام إلى هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الموافقة عليه قبولاً له .

المادة الرابعة

١- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد أن تكون اثنتا عشرة دولة قد قامت ، طبقاً لأحكام المادة الثالثة ، أما بالتوقيع عليه بدون تحفظ على القبول وأما بقبوله ، وبعد سريان مفعول البروتوكول بشأن التعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الذي وقع في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول ١٩٩٥ والذي نص على تساوي نص الاتفاقية باللغة العربية في الحجية مع اللغات الأخرى .

٢- عندما تصبح أي دولة طرفاً في وقت لاحق في هذا البروتوكول وفقاً للمادة الثالثة ، يصبح البروتوكول سارياً بالنسبة لها أما في تاريخ توقيعها عليه بدون تحفظ على القبول ، وأما في تاريخ قبولها له .

المادة الخامسة

يعتبر انضمام أي دولة للاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ قبولاً لهذا البروتوكول .

المادة السادسة

لا يعتبر قبول أي دولة لهذا البروتوكول تصديقاً منها على أي تعديل للاتفاقية .

المادة السابعة

على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تسجل هذا البروتوكول لدى الأمم المتحدة ولدى منظمة الطيران المدني الدولي في أقرب وقت ممكن بعد دخوله حيز التنفيذ .

المادة الثامنة

- ١- يظل هذا البروتوكول ساريا ما دامت الاتفاقية سارية .
- ٢- لا ينتهى سريان هذا البروتوكول بالنسبة لأي دولة الا عندما تنتفى عن تلك الدولة صفة الطرف في الاتفاقية .

المادة التاسعة

- على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية اخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة نفسها بما يلي :
- (أ) أى توقيع على هذا البروتوكول وتاريخ هذا التوقيع . مع بيان ما اذا كان التوقيع بتحفظ أو بدون تحفظ على قبوله .
 - (ب) ايداع أى وثيقة قبول وتاريخ الايداع .
 - (ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول وفقا لأحكام الفقرة (١) من المادة الرابعة .

المادة العاشرة

هذا البروتوكول ، المحرر باللغات العربية والروسية والفرنسية والأسبانية والانجليزية ، والمتساوية جميعا في الحجية ، يودع في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، التي يجب عليها أن ترسل صورة منه معتمدة على النحو الواجب الى حكومات الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي .

اثباتا لذلك ، فإن المفوضين الموقعين أدناه ، المخولين حسب الأصول ، يوقعون على هذا البروتوكول .

حرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول من عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين .

اتفاقية بشأن الطيران المدني الدولي

ديباجة

لما كان تطوّر الطيران المدني الدولي مستقبلاً يمكن أن يساعد كثيراً على إيجاد وابقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه ، بينما يمكن لاساءة استخدامه أن تشكل خطراً على الأمن العام .

ولما كان من المرغوب فيه تجنب الخلافات بين الأمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي يعتمد عليه سلام العالم .

لذلك، فإن الحكومات الموقعة أدناه، وقد اتفقت على مبادئ وترتيبات معينة تضمن للطيران المدني الدولي التطور على نحو آمن ومنظم، وتحقيق إنشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة .

قد أبرمت هذه الإتفاقية تحقيقاً لهذه الأغراض .

الباب الأول

الملاحية الجوية

الفصل الأول

مبادئ عامة وتطبيق الاتفاقية

المادة الأولى

السيادة

تعترف الدول المتعاقدة بأن لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها .

دخلت حيز التنفيذ في ١٩٤٧/٤/٤ وهو اليوم الثلاثين بعد أن أودعت لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الوثيقة السادسة والعشرين للتصديق على الاتفاقية أو لخطر الانضمام إليها وفقاً للمادة الحادية والتسعين (ب) .

المادة الثانية

الاقليم

لأغراض هذه الاتفاقية ، يعتبر اقليم الدولة الأراضي البرية والمياه الاقليمية المتاخمة لها الخاضعة لسيادة تلك الدولة أو سلطتها أو حمايتها أو انتدابها .

المادة الثالثة

الطائرات المدنية وطائرات الدولة

- (أ) تطبق هذه الاتفاقية على الطائرات المدنية فقط ولا تطبق على طائرات الدولة .
- (ب) تعتبر من طائرات الدولة الطائرات المستخدمة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في خدمات الشرطة .
- (ج) لا يجوز لأي طائرة من طائرات الدولة التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق اقليم دولة أخرى أو أن تهبط فيه الا اذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من خلال اتفاق خاص أو غيره ، وطبقا لشروط ذلك الترخيص .
- (د) تتعهد الدول المتعاقدة عند اصدار القواعد المتعلقة بطائرات الدولة التابعة لها بأن تأخذ بعين الاعتبار سلامة الملاحة الجوية للطائرات المدنية .

المادة الرابعة

اساءة استخدام الطيران المدني

توافق كل دولة متعاقدة على ألا تستخدم الطيران المدني لأي غرض يتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية .

الفصل الثاني

الطيران فوق أقاليم الدول المتعاقدة

المادة الخامسة

حق الطيران غير المنتظم

توافق كل دولة متعاقدة على أن لجميع طائرات الدول المتعاقدة الأخرى غير المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة الحق ، بشرط مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ، في الطيران فوق اقليمها أو عبوره بدون توقف ، أو التوقف فيه لأغراض غير تجارية بدون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، مع احتفاظ الدولة التي يتم الطيران فوقها بالحق في أن تلزمها بالهبوط . ومع ذلك تحتفظ كل دولة متعاقدة ، لأسباب تتعلق بسلامة الطيران ، بالحق في الزام الطائرات التي ترغب في الطيران فوق مناطق يتعذر الوصول إليها أو مناطق غير مزودة بتسهيلات كافية للملاحة الجوية ، بأن تتبع الطرق المعينة أو أن تحصل على إذن خاص لمثل هذه الرحلات .

وإذا كانت الطائرات المذكورة مستخدمة في نقل ركاب أو بضائع أو بريد لقاء أجر أو بموجب عقد تلجير ما عدا الخطوط الجوية الدولية المنتظمة ، فيكون لها أيضا امتياز أخذ أو ائزال ركاب أو بضائع أو بريد . شريطة مراعاة أحكام المادة السابعة ، مع احتفاظ الدولة التي يتم فيها الأخذ أو الائزال بالحق في فرض ما قد تراه ملائما من أنظمة أو شروط أو قيود .

لا يجوز تشغيل أى خط جوى دولى منتظم فوق اقليم دولة متعاقدة أو فى داخله ، الا باذن خاص أو أى ترخيص آخر من تلك الدولة وطبقاً لشروط ذلك الاذن أو الترخيص .

المادة السابعة

النقل الداخلى

يكون لكل دولة متعاقدة الحق فى أن ترفض السماح لطائرات الدول المتعاقدة الأخرى بأن تأخذ فى اقليمها أى ركاب أو بريد أو بضائع لنقلهم لقاء أجر أو بموجب عقد تأجير الى نقطة أخرى داخل اقليمها . وتتعهد كل دولة متعاقدة ألا تعتقد أى ترتيبات تمنح بالتحديد مثل هذا الامتياز ، على أساس مطلق ، لدولة أخرى أو لمؤسسة نقل جوى تابعة لدولة أخرى ، أو أن تحصل لنفسها على مثل هذا الامتياز المطلق من أى دولة أخرى .

المادة الثامنة

الطائرات التى تطير بدون طيار

لا يجوز لأى طائرة يمكن طيارتها بدون طيار أن تطير بدونه فوق اقليم دولة متعاقدة الا بترخيص خاص من تلك الدولة وطبقاً لشروط ذلك الترخيص . وتتعهد كل دولة متعاقدة بأن تخضع طيران مثل هذه الطائرة بدون طيار فى المناطق المفتوحة للطائرات المدنية ، لمراقبة تسمح بتجنب كل خطر على الطائرات المدنية .

المادة التاسعة

المناطق المحظورة

(أ) يجوز لكل دولة متعاقدة أن تقيد أو تحظر بشكل موحد طيران طائرات الدول الأخرى فوق مناطق معينة من اقليمها ، لأسباب تتعلق بضرورة عسكرية أو بالسلامة العامة ، بشرط ألا يمارس أى تمييز فى هذا الخصوص بين طائرات هذه الدولة المستخدمة فى خطوط جوية دولية منتظمة وبين طائرات الدول المتعاقدة الأخرى المستخدمة فى خطوط مماثلة . ويجب أن تكون مساحة وموقع تلك المناطق المحظورة معقولين حتى لا تعاق الملاحة الجوية بلا ضرورة . وتبلغ الدول المتعاقدة الأخرى ومنظمة الطيران المدنى الدولى بأسرع ما يمكن بأوصاف تلك المناطق المحظورة فى اقليم دولة متعاقدة ، وكذلك بكل ما يطرأ عليها من تغيير بعد ذلك .

(ب) تحتفظ كل دولة متعاقدة أيضاً بالحق ، فى ظروف استثنائية أو أثناء الحالات الطارئة أو لصالح السلامة العامة ، فى أن تقيد أو تحظر مؤقتاً وبأثر فوري الطيران فوق اقليمها بأكمله أو فوق جزء منه ، بشرط أن يطبق هذا التقييد أو الحظر بدون تمييز بسبب الجنسية على طائرات جميع الدول الأخرى .

(ج) يجوز لكل دولة متعاقدة، وفقاً للقواعد التى قد تقررها، أن تلزم أى طائرة تدخل المناطق المشار إليها فى الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه بالهبوط بأسرع ما يمكن من الناحية العملية فى مطار معين داخل اقليمها .

المادة العاشرة

الهبوط فى مطار جمركى

باستثناء الحالة التى يسمح فيها للطائرات ، بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو بموجب ترخيص خاص ، بعبور اقليم دولة متعاقدة بدون هبوط ، تهبط كل طائرة تدخل اقليم دولة متعاقدة فى مطار معين من هذه الدولة لأغراض التفتيش الجمركى وغيره ، اذا كانت قواعد هذه الدولة تتطلب ذلك . وعلى مثل هذه الطائرة ، عند مغادرتها اقليم دولة متعاقدة ، أن تغادره من مطار جمركى معين بنفس الطريقة . وتعلن الدولة خصائص جميع المطارات الجمركية المعنية وترسلها الى منظمة الطيران المدنى الدولى ، المنشأة بموجب الباب الثانى من هذه الاتفاقية ، لابلغ جميع الدول المتعاقدة الأخرى بها .

المادة الحادية عشرة

تطبيق القواعد الجوية

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ، تطبق قوانين وقواعد الدولة المتعاقدة المتعلقة بدخول الطائرات المستخدمة فى الملاحة الجوية الدولية الى اقليمها أو خروجها منه ، أو المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات وملاحتها أثناء وجودها داخل اقليمها ، تطبق على طائرات جميع الدول المتعاقدة بدون تمييز بسبب الجنسية ، وتمثل لها هذه الطائرات عند دخولها اقليم تلك الدولة أو خروجها منه أو أثناء وجودها فيه .

المادة الثانية عشرة

قواعد الجو

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تعتمد الاجراءات التى تكفل امتثال كل طائرة تطير فوق اقليمها أو تقوم بتحركات فى داخله وكل طائرة تحمل علامة جنسيتها ، فى أى مكان وجدت ، للقواعد والأنظمة النافذة فى ذلك المكان بخصوص طيران الطائرات وتحركاتها . وتعهد كل دولة متعاقدة بأن تظل قواعدها الخاصة فى هذا الصدد مطابقة ، الى أقصى حد ممكن ، للأنظمة التى قد تقرر من وقت لآخر بموجب هذه الاتفاقية . وتسرى فوق أعالي البحار القواعد المقررة بموجب هذه الاتفاقية . وتعهد كل دولة متعاقدة بتقديم جميع الأشخاص الذين يخالفون الأنظمة السارية للمحاكمة .

المادة الثالثة عشرة

قواعد التصاريح والدخول

ان القوانين والقواعد المعمول بها فى دولة متعاقدة والمتعلقة بدخول ركاب الطائرات وطواقمها والبضائع المنقولة عليها الى اقليمها أو خروجهم منه ، كالأنظمة المتعلقة بالدخول والتصريح والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحى ، يجب اتباعها عند دخول اقليم تلك الدولة أو الخروج منه أو أثناء البقاء فيه ، بواسطة أو بالنيابة عن هؤلاء الركاب أو الطواقم ، أو فيما يتعلق بهذه البضائع .

المادة الرابعة عشرة

منع انتشار الأمراض

توافق كل دولة متعاقدة على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع انتشار الأمراض الآتية بواسطة الملاحة الجوية : الكوليرا ، والتيفوس (البوابى) ، والجدرى ، والحمى الصفراء ، والطاعون ، وغيرها من الأمراض المعدية التى تقرر الدول المتعاقدة تحديدها من وقت لآخر ، وتحقيقاً لهذا الغرض ، تحافظ الدول المتعاقدة على الاستمرار فى التشاور الوثيق مع الهيئات المعنية بالأنظمة الدولية المتعلقة بالاجراءات الصحية التى تطبق على الطائرات . ويجرى هذا التشاور دون مساس بتطبيق أى اتفاقية دولية قائمة فى هذا الخصوص وتكون الدول المتعاقدة أطرافاً فيها .

المادة الخامسة عشرة

رسوم المطارات والرسوم المماثلة

كل مطار موجود في دولة متعاقدة ومفتوح للاستعمال العام أمام طائراتها الوطنية يجب مع مراعاة أحكام المادة الثامنة والستين أن يفتح على النحو ذاته بشروط موحدة أمام طائرات جميع الدول المتعاقدة الأخرى . وكذلك تطبق شروط موحدة على استعمال طائرات كل دولة متعاقدة لجميع تسهيلات الملاحة الجوية ، بما في ذلك خدمات الاتصالات اللاسلكية والأرصاد الجوية ، المقدمة لأغراض الاستعمال العام من أجل سلامة الملاحة الجوية وسرعة حركتها .

وأى رسوم تفرضها أو تسمح بفرضها دولة متعاقدة نظير استخدام تلك المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية بواسطة طائرات أى دولة متعاقدة أخرى يجب ألا تزيد ،

(أ) بالنسبة للطائرات غير المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة ، عن الرسوم التي تدفعها طائراتها الوطنية من نفس النوع والمستخدم في عمليات مماثلة .

(ب) بالنسبة للطائرات المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة ، عن الرسوم التي تدفعها طائراتها الوطنية المستخدمة في خطوط جوية دولية مماثلة .

تنشر جميع هذه الرسوم وتبلغ بها منظمة الطيران المدني الدولي ، مع العلم بأنه بناء على طلب من الدولة المتعاقدة صاحبة الشأن ، فإن الرسوم المفروضة مقابل استخدام المطارات والتسهيلات الأخرى تخضع للبحث من المجلس ، الذي عليه أن يعد تقريراً أو يوجه توصيات في هذا الشأن إلى الدولة أو الدول التي يعينها الأمر . ولا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تفرض رسوماً أو ضرائب أو فرائض أخرى تتعلق فقط بحق عبور أى طائرة تابعة لدولة متعاقدة فوق إقليمها أو دخولها فيه أو خروجها منه ، أو تتعلق بأشخاص أو أموال على متنها .

المادة السادسة عشرة

تفتيش الطائرات

للسلطات المختصة في كل من الدول المتعاقدة الحق في تفتيش طائرات الدول المتعاقدة الأخرى عند الهبوط أو المغادرة ، وفحص الشهادات والمستندات الأخرى التي تنص عليها هذه الاتفاقية ، بدون أن تسبب تأخيراً غير معقول .

الفصل الثالث

جنسية الطائرات

المادة السابعة عشرة

جنسية الطائرات

تحمل الطائرات جنسية الدولة المسجلة فيها .

المادة الثامنة عشرة

ازدواجية التسجيل

لا يمكن تسجيل طائرة ما تسجيلاً صحيحاً في أكثر من دولة واحدة ، ولكن يجوز نقل تسجيلها من دولة إلى أخرى .

المادة التاسعة عشرة

القوانين الوطنية التي تحكم التسجيل

يتم تسجيل الطائرات أو نقل تسجيلها في أي دولة متعاقدة طبقاً لقوانينها وأنظمتها .

المادة العشرون

إبراز العلامات

تحمل كل طائرة مستعملة في الملاحة الجوية الدولية علامات الجنسية والتسجيل الخاصة بها .

المادة الحادية والعشرون

تقارير التسجيل

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تقدم ، بناء على طلب أي دولة متعاقدة أخرى أو منظمة الطيران المدني الدولي ، معلومات بخصوص تسجيل وملكية أي طائرة مسجلة في تلك الدولة . وبالإضافة إلى ذلك ، تقدم كل دولة متعاقدة إلى منظمة الطيران المدني الدولي ، طبقاً للقواعد التي قد تقرها هذه المنظمة ، تقارير تحتوي على البيانات الملائمة التي يمكن توفيرها فيما يتعلق بملكية وإدارة الطائرات المسجلة في تلك الدولة والمستخدم عادة في الملاحة الجوية الدولية . وتضع منظمة الطيران المدني الدولي البيانات التي حصلت عليها بهذه الطريقة تحت تصرف الدول المتعاقدة الأخرى بناء على طلبها .

الفصل الرابع

إجراءات تسهيل الملاحة الجوية

المادة الثانية والعشرون

تبسيط الإجراءات

توافق كل دولة متعاقدة على أن تتخذ ، عن طريق إصدار أنظمة خاصة أو بأي وسيلة أخرى ، كل التدابير العملية لتسهيل ملاحة الطائرات بين أقاليم الدول المتعاقدة وتسريعها ، وتجنب أي تأخير لا داعي له للطائرات والطواقم والركاب والبضائع ، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق قوانين الهجرة والحجر الصحي والجمارك وإجراءات التصريح .

المادة الثالثة والعشرون

إجراءات الجمارك والهجرة

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تضع ، إلى الحد الذي تراه ممكناً من الوجهة العملية ، إجراءات الجمارك والهجرة المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية طبقاً لأساليب العمل التي قد تقرر أو يوصى بها من وقت لآخر بمقتضى هذه الاتفاقية . ولا يفسر أي من أحكام هذه الاتفاقية بأنه يمنع من إنشاء مطارات غير جمركية .

(أ) تعنى مؤقتاً من الرسوم الجمركية كل طائرة أثناء قيامها برحلة إلى أو من أو عبر إقليم دولة متعاقدة أخرى بشرط مراعاة الأنظمة الجمركية لتلك الدولة . ويعنى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغير ذلك من الرسوم والغرائب المعاملة التي تفرضها الدولة أو السلطات المحلية ، الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والأجهزة المعتادة والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة لدولة متعاقدة ، لدى وصولها إلى إقليم دولة متعاقدة أخرى متى بقيت هذه المواد بالطائرة عند مغادرتها لهذا الإقليم . ولا يسرى هذا الاعفاء على أي كميات أو مواد تُنزل من الطائرة ، إلا إذا سمحت بذلك الأنظمة الجمركية للدولة التي قد تقتضى وضع هذه الكميات أو المواد تحت رقابة السلطات الجمركية .

(ب) تعنى من الرسوم الجمركية قطع الغيار والمعدات المستوردة إلى إقليم دولة متعاقدة لتركيبها أو استعمالها في طائرة دولة متعاقدة أخرى تعمل في الملاحة الجوية الدولية ، وذلك مع مراعاة قواعد الدولة المعنية التي قد تقتضى وضع هذه المواد تحت إشراف ورقابة السلطات الجمركية .

المادة الخامسة والعشرون

الطائرات التي في حالة خطر

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ ما تراه ممكناً من التدابير لتقديم المساعدة للطائرات التي تكون في حالة خطر في إقليمها ، وأن تسمح لمالكي الطائرة أو لسلطات الدولة المسجلة بها الطائرة بتقديم المساعدة التي توجبها الظروف ، بشرط أن يكون ذلك تحت رقابة سلطات تلك الدولة . وتتعاون كل دولة متعاقدة ، عند قيامها بالبحث عن طائرات مفقودة ، في اتخاذ التدابير المنسقة التي قد يوصى بها من وقت لآخر بمقتضى هذه الاتفاقية .

المادة السادسة والعشرون

التحقيق في الحوادث

في حال وقوع حادث لطائرة تابعة لدولة متعاقدة في إقليم دولة متعاقدة أخرى ، نتجت عنه وفاة أو إصابة خطيرة أو كشف عن خلل فني جسيم بالطائرة أو بتسهيلات الملاحة الجوية ، تجري الدولة التي وقع فيها الحادث تحقيقاً في ملابسات الحادث طبقاً للإجراءات التي قد توصى بها منظمة الطيران المدني الدولي ، وذلك بقدر ما تسمح به قوانين تلك الدولة . وتتاح للدولة المسجلة فيها الطائرة الفرصة لتعيين مراقبين لحضور التحقيق ، وتقوم الدولة التي تجري التحقيق بإبلاغ دولة التسجيل بالتقرير والنتائج ذات العلاقة .

المادة السابعة والعشرون

الاعفاء من توقيع الحجز في حالة الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع

(أ) إذا دخلت طائرة تابعة لدولة متعاقدة ومستخدمه في الملاحة الجوية الدولية إقليم دولة متعاقدة أخرى دخلاً مرخصاً به أو كانت تعبره عبوراً مرخصاً به ، سواء تضمن هذا العبور هبوطاً أو لم يتضمنه ، فلا يجوز حجز هذه الطائرة أو إيقافها أو إقامة أي دعوى ضد مالكيها أو مستثمرها ، ولا إجراء أي تدخل آخر فيها من تلك الدولة أو بالنيابة عنها أو من أي شخص فيها ، على أساس أن بناء الطائرة أو أليتها أو أجزاءها أو ملحقاتها أو تشغيلها ، يشكل تعدياً على أي براءة اختراع ممنوحة أو تصميم أو نموذج مسجل على النحو الواجب في الدولة التي دخلت الطائرة إقليمها ، ومن المتفق عليه أنه لا يجوز في أي حالة أن يطلب في الدولة التي دخلتها الطائرة دفع كفالة مقابل الاعفاء المذكور أعلاه من حجز الطائرة أو إيقافها .

(ب) تسرى أحكام النقرة (أ) من هذه المادة أيضا على خزن قطع الفيار والمعدات الاحتياطية للطائرات وكذلك على حق استعمالها وتركيبها لإصلاح طائرة تابعة لدولة متعاقدة في إقليم أى دولة متعاقدة أخرى . على أنه لا يجوز بيع أى من القطع أو المعدات المحمية ببراءة اختراع والتي خزنت بهذه الصفة أو توزيعها فى داخل الدولة المتعاقدة التى دخلتها الطائرة ، كما لا يجوز تصديرها تجاريا خارج هذه الدولة .

(ج) لا تستفيد من أحكام هذه المادة الا الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية والتي تكون اما (١) دولا أطرافا فى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية وفى أى تعديلات لتلك الاتفاقية . (٢) أو دولا أصدرت بشأن براءات الاختراع قوانين تعترف بمقتضاها باختراعات رعايا الدول الأخرى الأطراف فى هذه الاتفاقية وتمنحها حماية ملائمة .

المادة الثامنة والعشرون

التسهيلات والأنظمة القياسية للملاحة الجوية

تتعهد كل دولة متعاقدة ، فى حدود امكانياتها العملية ، بالآتى :

(أ) أن توفر فى اقليمها مطارات وخدمات لاسلكية وخدمات أرصاد جوية وغيرها من تسهيلات الملاحة الجوية لتسهيل الملاحة الجوية الدولية طبقا للقواعد القياسية وأساليب العمل التى يوصى بها أو تقرر من وقت لآخر تطبيقا لهذه الاتفاقية .

(ب) أن تعتمد وتنفذ النظم القياسية الملائمة بشأن إجراءات الاتصالات والرموز والعلامات والاشارات والاضاءة وغيرها من أساليب وقواعد العمل التى قد يوصى بها أو تقرر من وقت لآخر تطبيقا لهذه الاتفاقية .

(ج) أن تتعاون فى التدابير الدولية لتأمين نشر الخرائط والرسومات الجوية طبقا للقواعد القياسية التى قد يوصى بها أو تقرر من وقت لآخر تطبيقا لهذه الاتفاقية .

الفصل الخامس

الشروط الواجب توافرها بالنسبة للطائرات

المادة التاسعة والعشرون

المستندات التى تحمل على متن الطائرات

تحمل على متن كل طائرة تابعة لدولة متعاقدة وتعمل فى الملاحة الدولية المستندات الآتية طبقاً للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية :

(أ) شهادة تسجيلها .

(ب) شهادة صلاحيتها للطيران .

(ج) الرخص اللازمة لكل من أعضاء طاقمها .

- (د) سجل رحلاتها .
- (هـ) رخصة جهازها اللاسلكى اذا كانت مجهزة بمثل هذا الجهاز .
- (و) قائمة بأسماء الركاب وأماكن المغادرة والمقصد ، اذا كانت تحمل ركابا .
- (ز) قائمة بالبضائع واقرارات تفصيلية بشأنها ، اذا كانت تحمل بضائع .

المادة الثلاثون

جهاز اللاسلكى بالطائرات

- (أ) لا يجوز لطائرات كل دولة متعاقدة ، أن تحمل جهاز ارسال لاسلكى أثناء وجودها فى اقليم دولة متعاقدة أخرى أو فوق ذلك الاقليم ، الا اذا كانت السلطات المختصة فى الدولة المسجلة فيها الطائرة قد أصدرت ترخيصا بتركيب مثل هذا الجهاز وتشغيله . ويكون استعمال جهاز ارسال اللاسلكى داخل اقليم الدولة المتعاقدة التى تطير الطائرة فوقه خاضعا للأنظمة التى تضعها تلك الدولة .
- (ب) لا يجوز أن يستعمل جهاز ارسال اللاسلكى الا أعضاء طاقم الطيران الذين لديهم رخصة خاصة لهذا الغرض صادرة من السلطات المختصة فى الدولة المسجلة فيها الطائرة .

المادة الحادية والثلاثون

شهادات الصلاحية للطيران

تزود كل طائرة مستخدمة فى الملاحة الدولية بشهادة صلاحية للطيران صادرة أو معتمدة من الدولة المسجلة فيها الطائرة .

المادة الثانية والثلاثون

رخص الأفراد

- (أ) يشترط فى قائد كل طائرة تعمل فى الملاحة الدولية وباقى أعضاء طاقم قيادتها أن تكون لديهم شهادات أهلية ورخص صادرة أو معتمدة من الدولة المسجلة فيها الطائرة .
- (ب) تحتفظ كل دولة متعاقدة بحقها فى عدم الاعتراف ، فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمها ، بشهادات الأهلية والرخص التى تمنحها لى من رعاياها دولة متعاقدة أخرى .

المادة الثالثة والثلاثون

الاعتراف بالشهادات والرخص

تعترف الدول المتعاقدة الأخرى بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والرخص الصادرة أو المعتمدة من الدولة المتعاقدة المسجلة بها الطائرة ، بشرط أن تكون الشروط التى أصدرت أو اعتمدت بمقتضاها تلك الشهادات أو الرخص معادلة أو أعلى من الحد الأدنى للتواعد القياسية التى قد تقرر من وقت لآخر تطبيقا لهذه الاتفاقية .

يحتفظ لكل طائرة تعمل في الملاحة الدولية بسجل رحلات تقيد به البيانات عن الطائرة وطاقتها وعن كل رحلة من رحلاتها ، وذلك بالشكل الذي يقرر من وقت لآخر تطبيقاً لهذه الاتفاقية .

المادة الخامسة والثلاثون

القيود المفروضة على نقل البضائع

(أ) لا يجوز نقل ذخائر حربية أو مواد حربية إلى داخل إقليم دولة أو فوقه بطائرة تعمل في الملاحة الدولية إلا بأذن من تلك الدولة . وتحدد كل دولة ، عن طريق قواعد تصدرها ، ما يعتبر ذخائر حربية أو مواد حربية لأغراض هذه المادة . مع إعطاء الاعتبار الواجب ، لأغراض التوحيد ، للتوصيات التي قد تصدرها منظمة الطيران المدني الدولي من وقت لآخر .

(ب) تحتفظ كل دولة متعاقدة بحقها في أن تنظم أو تحظر ، لأسباب تتعلق بالنظام العام والسلامة ، نقل أشياء خلاف ما ذكر في الفقرة (أ) داخل إقليمها أو فوقه ، وذلك بشرط ألا يكون هناك تمييز في هذا الشأن بين طائراتها الوطنية التي تعمل في الملاحة الدولية وبين طائرات الدول الأخرى العاملة في نفس المجال ، وبشرط ألا يفرض أى قيد من شأنه أن يعيق نقل أو استعمال أجهزة على متن الطائرات تكون لازمة لتشغيل تلك الطائرات أو ملاحتها أو لسلامة أفراد الطاقم أو الركاب .

المادة السادسة والثلاثون

آلات التصوير

يجوز لكل دولة متعاقدة أن تحظر أو تنظم استعمال آلات التصوير على متن الطائرات التي تطير فوق إقليمها .

الفصل السادس

القواعد القياسية الدولية
وأساليب العمل الموصى بها دولياً

المادة السابعة والثلاثون

اعتماد القواعد القياسية والإجراءات الدولية

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد في الأنظمة والقواعد القياسية والإجراءات والتنظيم ، فيما يتعلق بالطائرات والأفراد والطرق الجوية والخدمات المساعدة ، في جميع الأمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد إلى تسهيل الملاحة الجوية وتحسينها .

وتحقيقاً لهذا الهدف ، تقوم منظمة الطيران المدني الدولي من وقت لآخر ، وحسب الضرورة ، باعتماد أو تعديل القواعد القياسية الدولية وأساليب العمل والإجراءات الدولية الموصى بها ، والتي تتعلق بالمسائل الآتية :

(أ) نظم الاتصالات ومساعدات الملاحة الجوية ، بما فى ذلك العلامات الأرضية .

(ب) خصائص المطارات ومناطق الهبوط .

(ج) قواعد الجو واجراءات مراقبة الحركة الجوية .

(د) اصدار الرخص لأفراد التشغيل والصيانة .

(هـ) صلاحية الطائرات للطيران .

(و) تسجيل الطائرات وتمييز هويتها .

(ز) جمع معلومات الأرصاد الجوية وتبادلها .

(ح) سجلات الرحلات .

(ط) الخرائط والرسومات الجوية .

(ى) اجراءات الجمارك والهجرة .

(ك) الطائرات التى فى حالة خطر والتحقيق فى الحوادث .

وكذلك جميع المسائل الأخرى التى تتصل بسلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها ، حسبما تدعو اليها الحاجة من وقت لآخر .

المادة الثامنة والثلاثون

الخروج عن القواعد القياسية والاجراءات الدولية

على أى دولة ترى أنه يتعذر عليها عمليا الامتثال فى كل الوجوه لأى من هذه القواعد القياسية أو الاجراءات الدولية ، أو جعل قواعدها أو اجراءاتها الخاصة متفقة تماما مع أى من القواعد القياسية أو الاجراءات الدولية بعد تعديل هذه الاجراءات ، أو ترى من الضروري اعتماد أنظمة أو اجراءات مختلفة فى ناحية معينة عن الأنظمة أو الاجراءات التى قررتها قاعدة قياسية دولية ، أن تبلغ فوراً منظمة الطيران المدنى الدولى بالاختلافات بين اجراءاتها الخاصة وبين الاجراءات التى قررتها القاعدة القياسية الدولية . وفى حالة التعديلات على القواعد القياسية الدولية ، فعلى كل دولة لا تدخل على قواعدها أو اجراءاتها التعديلات الملائمة أن تخطر المجلس بذلك خلال السنتين يومى التالى لاعتماد تعديل القاعدة القياسية الدولية ، أو أن توضح الاجراء الذى تعتمده . وفى هذه الأحوال ، يبلغ المجلس فوراً جميع الدول الأخرى بالاختلاف القائم بين عنصر أو أكثر من عناصر القاعدة القياسية الدولية المعنية وبين ما يقابلها من الاجراءات الوطنية فى تلك الدولة .

المادة التاسعة والثلاثون

اعتماد الشهادات والرخص

(أ) أى طائرة أو جزء منها توجد بصدها قاعدة قياسية دولية خاصة بالصلاحية للطيران أو الأداء ولم تف فى أى جانب كان لتلك القاعدة عند اصدار شهادة صلاحيتها للطيران ، فيجب أن يدوّن على شهادة صلاحيتها للطيران ، أو فى ملحق لها ، بيان كامل بالتفاصيل التى لم تف فيها الطائرة أو أحد أجزائها بالقاعدة القياسية .

(ب) أى شخص لديه رخصة ولكنه لا يستوفى تماماً الشروط المفروضة فى القاعدة القياسية الدولية فيما يتعلق بدرجة الرخصة أو الشهادة التى يحملها ، فيجب أن يدوّن على رخصته أو فى ملحق لها بيان كامل بتفاصيل عدم استيفائه لهذه الشروط .

المادة الأربعون

صلاحية الشهادات والرخص المعتمدة

لا يجوز لأي طائفة أو لأي عضو في طاقم طائفة ممن لديهم شهادات أو رخص معتمدة على هذا النحو أن يشتركوا في الملاحة الدولية ، إلا إذا كان ذلك باذن من الدولة أو الدول التي يدخلون أراضيها . أما تسجيل أو استخدام مثل هذه الطائفة ، أو أي جزء مرخص من أجزاء الطائفة ، في دولة غير الدولة التي أصدرت فيها شهادتها أصلاً ، فيترك لتقدير الدولة التي تستورد إليها الطائفة أو جزء الطائفة .

المادة الحادية والأربعون

الاعتراف بالقواعد القياسية القائمة الخاصة بالصلاحية للطيران

لا تسرى أحكام هذا الفصل على الطائرات ومعدات الطائرات من أنواع قدمت نماذجها الأولية إلى السلطات الوطنية المختصة من أجل الحصول لها على شهادات قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ اعتماد قاعدة قياسية دولية بخصوص الصلاحية للطيران بالنسبة إلى هذه المعدات .

المادة الثانية والأربعون

الاعتراف بالقواعد القياسية القائمة الخاصة بأهلية أفراد طاقم القيادة

لا تسرى أحكام هذا الفصل على أفراد طاقم القيادة الذين أصدرت رخصهم في الأصل قبل انتهاء السنة التالية للتاريخ الذي تعتمد فيه لأول مرة قاعدة قياسية دولية بخصوص أهلية هؤلاء الأفراد . ولكن هذه الأحكام تسرى على أي حال على جميع أفراد الطاقم الذين تبقى رخصهم صالحة لمدة خمس سنوات بعد تاريخ اعتماد مثل هذه القاعدة القياسية .

الباب الثالث

منظمة الطيران المدني الدولي

الفصل السابع

المنظمة

المادة الثالثة والأربعون

التسمية والتشكيل

أنشئت بمقتضى هذه الاتفاقية منظمة تسمى "منظمة الطيران المدني الدولي". وتتكون هذه المنظمة من جمعية عمومية ومجلس وأى هيئات أخرى قد تصبح ضرورية .

المادة الرابعة والأربعون

الأهداف

ان غايات وأهداف المنظمة هي العمل على تطوير مبادئ وتقنيات الملاحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل ما يلي :

- (أ) تحقيق النمو الآمن والمنظم للطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم .
- (ب) تشجيع فنون تصميم الطائرات وتشغيلها لأغراض سلمية .
- (ج) تشجيع تطوير الطرق الجوية والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية للطيران المدني الدولي .
- (د) تلبية احتياجات شعوب العالم الى نقل جوى يتسم بالأمان والانتظام والفعالية والاقتصاد .
- (هـ) منع الهدر الاقتصادي الناتج عن المنافسة غير المعقولة .
- (و) ضمان الاحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة واتاحة فرصة عادلة لكل دولة متعاقدة لاستثمار مؤسسات للنقل الجوي الدولي .
- (ز) تجنب التمييز بين الدول المتعاقدة .
- (ح) تعزيز سلامة الطيران في الملاحة الجوية الدولية .
- (ط) تعزيز تطور جميع جوانب الطيران المدني الدولي بوجه عام .

المادة الخامسة والأربعون

المقر الدائم

يكون المقر الدائم للمنظمة في المكان الذي تحدده آخر دورة للجمعية العمومية المؤقتة للمنظمة المؤقتة للطيران المدني الدولي المنشأة طبقاً للاتفاق المؤقت بشأن الطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في السابع من ديسمبر ١٩٤٤. ويجوز نقل المقر مؤقتاً إلى مكان آخر بقرار من المجلس، وخلافاً للنقل المؤقت يكون النقل بقرار من الجمعية العمومية، ويتخذ هذا القرار بعدد الأصوات الذي تحدده الجمعية العمومية. ويشترط ألا يقل عدد الأصوات المحدد على هذا النحو عن ثلاثة أخماس العدد الكلي للدول المتعاقدة.

المادة السادسة والأربعون

الدورة الأولى للجمعية العمومية

يدعو المجلس المؤقت للمنظمة المؤقتة سائلة الذكر الدورة الأولى للجمعية العمومية إلى الانعقاد في الزمان والمكان اللذين يحددهما وذلك بمجرد أن تصبح هذه الاتفاقية نافذة.

المادة السابعة والأربعون

الأهلية القانونية

تتمتع المنظمة في إقليم كل دولة متعاقدة بالأهلية القانونية اللازمة لتأدية وظائفها. وتمنح المنظمة شخصية اعتبارية كاملة حيثما يكون ذلك متوافقاً مع دستور الدولة المعنية وقوانينها.

هذا هو نص المادة بعد تعديلها في الدورة الثامنة للجمعية العمومية في ١٩٥٤/٦/١٤. وقد أصبح هذا التعديل نافذاً اعتباراً من ١٩٥٨/٥/١٦ بالنسبة للدول التي صدقت عليه، وذلك طبقاً لأحكام المادة الرابعة والتسعين (أ) من الاتفاقية. أما بالنسبة للدول التي لم تصدق على التعديل، فإن النص الأصلي للاتفاقية لا زال نافذاً. وفيما يلي النص الأصلي قبل التعديل:

"يكون المقر الدائم للمنظمة في المكان الذي تحدده آخر دورة للجمعية العمومية المؤقتة للمنظمة المؤقتة للطيران المدني الدولي المنشأة طبقاً للاتفاق المؤقت بشأن الطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في ١٩٤٤/١٢/٧. ويجوز نقل المقر مؤقتاً إلى مكان آخر بقرار من المجلس".

الفصل الثامن

الجمعية العمومية

المادة الثامنة والأربعون

دورات انعقاد الجمعية العمومية والتصويت

- (أ) تنعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ويدعو المجلس الى انعقادها في الزمان والمكان المناسبين . ويجوز أن تعقد دورة غير عادية للجمعية العمومية في أي وقت بناء على دعوة من المجلس أو بناء على طلب ما لا يقل عن خمس العدد الاجمالي للدول المتعاقدة ، ويقدم ذلك الطلب الى الأمين العام .
- (ب) لكل الدول المتعاقدة حقوق متساوية في أن تمثل في جلسات الجمعية العمومية ولكل دولة الحق في صوت واحد . ويجوز أن يعاون المندوبين الذين يمثلون الدول المتعاقدة مستشارون فنيون يجوز لهم الاشتراك في الجلسات ولكن ليس لهم حق التصويت .
- (ج) يتطلب تشكيل النصاب القانوني لجلسات الجمعية العمومية حضور ممثلي أغلبية الدول المتعاقدة . وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات المدلى بها ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية .

المادة التاسعة والأربعون

سلطات ومهام الجمعية العمومية

تكون سلطات ومهام الجمعية العمومية كما يلي :

- (أ) انتخاب رئيسها وأعضاء هيئة المكتب الآخرين في كل دورة .
- (ب) انتخاب الدول المتعاقدة التي تمثل في المجلس ، وذلك طبقاً لأحكام الفصل التاسع .
- (ج) بحث تقارير المجلس واتخاذ اجراءات ملائمة بناء عليها والبت في أي مسألة يحيلها المجلس اليها .
- (د) وضع قواعد الاجراءات الخاصة بها وتشكيل لجان فرعية حسبما قد تراه ضروريا أو مستحسناً .

* هذا هو نص المادة بعد تعديلها في الدورة الرابعة عشرة للجمعية العمومية في ١٩٦٢/٩/٤ . وقد أصبح هذا التعديل نافذا اعتباراً من ١٩٧٥/٩/١١ بالنسبة للدول التي صدقت عليه ، وذلك طبقاً لأحكام المادة الرابعة والتسعين (أ) من الاتفاقية . وفيما يلي النص السابق لهذه المادة بعد تعديلها في الدورة الثامنة للجمعية العمومية في ١٩٥٤/٦/٤ ، والذي أصبح نافذا اعتباراً من ١٩٥٦/١٢/٨ :

"(أ) تنعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ويدعوها المجلس للانعقاد في الزمان والمكان المناسبين . ويجوز أن تعقد دورات غير عادية للجمعية العمومية في أي وقت بناء على دعوة المجلس أو بناء على طلب أي عشر دول متعاقدة ، ويقدم ذلك الطلب الى الأمين العام" .

وفيما يلي النص الأصلي غير المعدل في الاتفاقية :

"(أ) تنعقد الجمعية العمومية سنوياً ويدعوها المجلس للانعقاد في الزمان والمكان المناسبين . ويجوز أن تعقد دورات غير عادية للجمعية العمومية في أي وقت بناء على دعوة المجلس أو بناء على طلب أي عشر دول متعاقدة ، ويقدم ذلك الطلب الى الأمين العام" .

- (هـ) اعتماد ميزانيات سنوية وتقرير الترتيبات المالية للمنظمة طبقاً لأحكام الفصل الثاني عشر .
- (و) مراجعة المصروفات واعتماد حسابات المنظمة .
- (ز) إحالة أي مسألة داخلية في اختصاصها ، وفقاً لتقديرها ، إلى المجلس أو اللجان الفرعية أو أي هيئة أخرى .
- (ح) تخويل المجلس السلطات والصلاحيات اللازمة أو المطلوبة لأداء مهام المنظمة وسحب أو تعديل تخويل هذه السلطات والصلاحيات في أي وقت .
- (ط) تنفيذ أحكام الفصل الثالث عشر المعنية .
- (ي) بحث المقترحات الخاصة بتغيير أو تعديل أحكام هذه الاتفاقية ، وعليها إذا أقرتها أن ترفع توصيات بها إلى الدول المتعاقدة ، وفقاً لأحكام الفصل الحادي والعشرين .
- (ك) معالجة أي مسألة داخلية في اختصاص المنظمة ولا يكلف المجلس صراحة بمعالجتها .

الفصل التاسع

المجلس

المادة الخمسون

تشكيل وانتخاب المجلس

- (أ) يكون المجلس هيئة دائمة مسؤولة أمام الجمعية العمومية . ويتألف من ثلاث وثلاثين دولة متعاقدة تنتخبها الجمعية العمومية . ويتم الانتخاب في أول دورة للجمعية العمومية ويجرى بعد ذلك كل ثلاث سنوات . ويبقى أعضاء المجلس المنتخبون على هذا النحو في مناصبهم حتى الانتخاب التالي .
- (ب) تراعى الجمعية العمومية ، في انتخاب أعضاء المجلس ، تمثيلاً ملائماً للدول الآتية : (١) الدول التي لها أهمية رئيسية في مجال النقل الجوي ، (٢) والدول غير الممثلة بصفة أخرى والتي تقدم أكبر مساهمة في توفير التسهيلات للملاحة الجوية المدنية الدولية ، (٣) والدول غير الممثلة بصفة أخرى والتي يضمن انتخابها تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية بالعالم في المجلس . وعلى الجمعية العمومية أن تملأ أي مقعد شاغر بالمجلس في أقرب وقت ممكن ، وعلى أي دولة متعاقدة تنتخب على هذا النحو لعضوية المجلس أن تشغل مقعدها حتى نهاية مدة عضوية سلفها .

هذا هو نص المادة بعد تعديلها في الدورة الثامنة للجمعية العمومية في ١٩٥٤/٦/١٤ ، وقد أصبح هذا التعديل نافذاً اعتباراً من ١٩٥٦/١٢/١٧ بالنسبة للدول المتعاقدة التي صدقت عليه ، وذلك طبقاً لأحكام المادة الرابعة والتسعين (أ) من الاتفاقية . أما بالنسبة للدول التي لم تصدق على التعديل ، فإن النص الأصلي للاتفاقية لا زال نافذاً ونصه كالآتي :

"(هـ) اعتماد ميزانية سنوية وتقرير الترتيبات المالية للمنظمة طبقاً لأحكام الفصل الثاني عشر ."

هذا هو نص المادة بعد تعديلها في الدورة الحادية والعشرين للجمعية العمومية في ١٩٧٤/١٠/١٤ . وقد أصبح هذا التعديل نافذاً اعتباراً من ١٩٨٠/٢/١٥ . وكان النص الأصلي للاتفاقية يقتضي بأن يتألف المجلس من ٢١ عضواً . وعُدل النص بعد ذلك في الدورة الثالثة عشرة (غير العادية) للجمعية العمومية في ١٩٦١/٦/١٩ ، وأصبح هذا التعديل نافذاً اعتباراً من ١٩٦٢/٧/١٧ ، ويقضي بأن يتألف المجلس من ٢٧ عضواً . ثم اعتمد تعديل آخر في الدورة السابعة عشرة (أ) (غير العادية) للجمعية العمومية في ١٩٧١/٣/١٢ ، وأصبح هذا التعديل نافذاً اعتباراً من ١٩٧٢/١/١٦ ، ويقضي بأن يتألف المجلس من ٣٠ عضواً .

(ج) لا يجوز لأي ممثل لدولة متعاقدة عضو في المجلس أن يشترك بصورة فعلية في استثمار خط جوي دولي أو أن يكون له مصلحة مالية في مثل هذا الخط .

المادة الحادية والخمسون

رئيس المجلس

ينتخب المجلس رئيسه لمدة ثلاث سنوات . ويجوز إعادة انتخابه . ولا يكون له حق التصويت . وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً واحداً أو أكثر للرئيس يحتفظون بحق التصويت عندما يتوبون عن الرئيس . وليس من الضروري أن ينتخب الرئيس من بين ممثلي أعضاء المجلس ، ولكن إذا انتخب ممثل فيعتبر متعده شاغراً وتملأه الدولة التي يمثلها . ويتولى الرئيس المهام الآتية :

(أ) دعوة المجلس ولجنة النقل الجوي ولجنة الملاحة الجوية للانعقاد .

(ب) تمثيل المجلس .

(ج) القيام باسم المجلس بتأدية المهام التي يكلفه المجلس بها .

المادة الثانية والخمسون

التصويت في المجلس

تصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه . ويجوز للمجلس أن يخول لجنة من أعضائه السلطة فيما يتعلق بأي مسألة معينة . ويجوز لأي دولة متعاقدة معنية أن تستأنف أمام المجلس قرارات أي لجنة من لجان المجلس .

المادة الثالثة والخمسون

الاشتراك بدون حق التصويت

يجوز لأي دولة متعاقدة أن تشترك بدون حق التصويت في نظر المجلس أو لجانه في أي مسألة تمس مصالحها بصورة خاصة . ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يصوت عند نظر المجلس في نزاع يكون هو طرفاً فيه .

المادة الرابعة والخمسون

المهام الإلزامية للمجلس

يقوم المجلس بما يلي :

(أ) تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العمومية .

(ب) تنفيذ توجيهات الجمعية العمومية والوفاء بالمهام والالتزامات المنوطة به بمقتضى هذه الاتفاقية .

(ج) تحديد تنظيمه وقواعد إجراءاته .

(د) تعيين لجنة للنقل الجوي يختار أعضاؤها من بين ممثلي أعضاء المجلس وتحديد مهامها وتكون هذه اللجنة مسؤولة أمامه .

- (هـ) إنشاء لجنة للملاحة الجوية طبقاً لأحكام الفصل العاشر .
- (و) إدارة مالية المنظمة طبقاً لأحكام الفصلين الثاني عشر والخامس عشر .
- (ز) تحديد مخصصات رئيس المجلس .
- (ح) تعيين موظف تنفيذي رئيسي يسمى الأمين العام ، واتخاذ التدابير اللازمة لتعيين الموظفين الآخرين اللازمين طبقاً لأحكام الفصل الحادي عشر .
- (ط) طلب وجمع ودراسة ونشر المعلومات المتعلقة بتقديم الملاحة الجوية وبتشغيل الخطوط الجوية الدولية ، بما في ذلك المعلومات عن تكاليف التشغيل وتفاصيل الإعانات التي تدفع لمؤسسات النقل الجوي من الأموال العامة .
- (ي) إبلاغ الدول المتعاقدة عن كل مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية ، وكذلك عن كل حالة عدم تنفيذ توصيات المجلس أو قراراته .
- (ك) إبلاغ الجمعية العمومية عن كل مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية إذا لم تتخذ دولة متعاقدة الإجراءات الملائمة في مدة معقولة بعد إخطارها بوقوع المخالفة .
- (ل) اعتماد قواعد قياسية دولية وأساليب عمل دولية موصى بها يسميها - من باب التسهيل - ملاحق لهذه الاتفاقية ، وذلك طبقاً لأحكام الفصل السادس ، وتبليغ التدابير التي تتخذ في هذا الشأن لجميع الدول المتعاقدة .
- (م) بحث توصيات لجنة الملاحة الجوية بتعديل الملاحق واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لأحكام الفصل العشرين .
- (ن) بحث أي مسألة متعلقة بالاتفاقية ، ترفعها إليه أي دولة متعاقدة .

المادة الخامسة والخمسون

المهام الاختيارية للمجلس

يجوز للمجلس :

- (أ) إنشاء لجان فرعية للنقل الجوي على أساس اقليمي أو غيره ، متى كان ذلك ملائماً وأظهرت التجربة أنه أمر مستحسن ، وتعيين مجموعات من الدول أو من مؤسسات النقل الجوي يمكنه العمل معها أو من خلالها على تيسير تحقيق أهداف هذه الاتفاقية .
- (ب) تفويض لجنة الملاحة الجوية سلطة أداء مهام علاوة على المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والغاء أو تعديل هذه التفويضات للسلطة في أي وقت .
- (ج) إجراء بحوث في كل جوانب النقل الجوي والملاحة الجوية التي لها أهمية دولية ، وإبلاغ نتائج بحوثه للدول المتعاقدة ، وتسهيل تبادل الدول المتعاقدة المعلومات عن مسائل النقل الجوي والملاحة الجوية .
- (د) دراسة أي أمور لها علاقة بتنظيم وتشغيل النقل الجوي الدولي ، بما في ذلك الملكية والتشغيل الدوليين للخطوط الجوية الدولية على الطرق الرئيسية ، وعرض خطط تتعلق بذلك على الجمعية العمومية .
- (هـ) التحقيق ، بناء على طلب أي دولة متعاقدة ، في أي موقف قد يظهر أنه يضيغ عراقيل يمكن تجنبها أمام تطور الملاحة الجوية الدولية ، وإصدار ما يراه مطلوباً من تقارير بعد انتهاء التحقيق .

الفصل العاشر

لجنة الملاحة الجوية

المادة السادسة والخمسون

الترشيح والتعيين فى اللجنة

تتألف لجنة الملاحة الجوية من خمسة عشر عضوا يعينهم المجلس من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول المتعاقدة . ويجب أن تتوافق لدى هؤلاء الأشخاص المؤهلات والخبرة المناسبة من ناحيتى العلم والعمل فى مجال الطيران . ويطلب المجلس من جميع الدول المتعاقدة تقديم ترشيحات . ويعين المجلس رئيس لجنة الملاحة الجوية .

المادة السابعة والخمسون

مهام اللجنة

تقوم لجنة الملاحة الجوية بما يلى :

- (أ) بحث التعديلات المطلوب ادخالها على ملاحق هذه الاتفاقية ورفع توصية الى المجلس لقرارها .
- (ب) انشاء لجان فرعية فنية يجوز تمثيل أى دولة متعاقدة فيها اذا رغبت فى ذلك .
- (ج) اسداء المشورة للمجلس فيما يتعلق بجمع كل المعلومات التى تراها لازمة ونافعة لتقدم الملاحة الجوية وبابلاغها للدول المتعاقدة .

الفصل الحادى عشر

الموظفون

المادة الثامنة والخمسون

تعيين الموظفين

مع عدم الاخلال بما تضعه الجمعية العمومية من قواعد ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ، يقرر المجلس طريقة تعيين الأمين العام وموظفى المنظمة الآخرين وانهاء خدمتهم وتدريبهم وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم وشروط خدمتهم ، ويجوز له تعيين رعايا أى دولة متعاقدة أو الاستعانة بخدماتهم .

المادة التاسعة والخمسون

الصفة الدولية للموظفين

لا يجوز لرئيس المجلس والأمين العام والموظفين الآخرين أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أى سلطة خارج المنظمة فيما يتعلق بأداء مهامهم . وتتعهد كل دولة متعاقدة بأن تحترم تماما الصفة الدولية لمسؤوليات هؤلاء الموظفين وبأن لا تسعى الى التأثير على أى من رعاياها فى قيامهم بمسؤولياتهم .

* هذا هو نص المادة بعد تعديلها فى الدورة الثامنة عشرة للجمعية العمومية فى ١٩٧١/٧/٧ ، وقد أصبح هذا التعديل نافذا فى ١٩٧٤/١٢/٨٩ . وكان النص الأصلى للاتفاقية يقتضى بأن تتألف لجنة الملاحة الجوية من اثنى عشر عضوا .

المادة الستون

حصانات وامتيازات الموظفين

تتعهد كل دولة متعاقدة ، بقدر ما تسمح به إجراءاتها الدستورية ، بأن تمنح رئيس المجلس والأمين العام والموظفين الآخرين للمنظمة الحصانات والامتيازات الممنوحة لمن يمثلهم من موظفي المنظمات الدولية العامة الأخرى . وإذا تم التوصل الى اتفاقية دولية عامة بشأن حصانات وامتيازات الموظفين الدوليين فتكون الحصانات والامتيازات التي تمنح لرئيس المجلس والأمين العام والموظفين الآخرين للمنظمة هي الحصانات والامتيازات الممنوحة بمقتضى تلك الاتفاقية الدولية العامة .

الفصل الثاني عشر

المالية

المادة الحادية والستون*

الميزانية وتقسيم المصروفات

يقدم المجلس الى الجمعية العمومية ميزانيات سنوية وبيانات سنوية للحسابات وتقديرات سنوية لكل الإيرادات والمصروفات . وتعتمد الجمعية العمومية هذه الميزانيات بعد أن تدخل عليها ما تراه ملائماً من تعديلات ، وتقسم مصروفات المنظمة بين الدول المتعاقدة على الأساس الذي تحدده من وقت لآخر ، وذلك باستثناء المبالغ المنصوص في الفصل الخامس عشر على تقسيمها بين الدول التي تقبل ذلك .

المادة الثانية والستون

إيقاف حق التصويت

يجوز للجمعية العمومية أن توقف حق التصويت في الجمعية العمومية وفي المجلس بالنسبة لكل دولة لا تفي خلال مدة معقولة بالتزاماتها المالية نحو المنظمة .

* هذا هو نص المادة بعد تعديلها في الدورة الثامنة للجمعية العمومية في ١٩٥٤/٦/٨٤ . وقد أصبح هذا التعديل نافذا اعتباراً من ١٩٥٦/٨/٢٨ بالنسبة للدول التي صدقت عليه ، وذلك طبقاً لأحكام المادة الرابعة والتسعين (أ) من الاتفاقية . أما بالنسبة للدول التي لم تصدق على التعديل ، فإن النص الأصلي للاتفاقية ما زال نافذاً ونصه كالآتي :

"يقدم المجلس الى الجمعية العمومية ميزانية سنوية وبيانات سنوية للحسابات وتقديرات سنوية لكل الإيرادات والمصروفات . وتعتمد الجمعية العمومية هذه الميزانية بعد أن تدخل عليها ما تراه ملائماً من تعديلات ، وتقسم مصروفات المنظمة بين الدول المتعاقدة على الأساس الذي تحدده من وقت لآخر ، وذلك باستثناء المبالغ المنصوص في الفصل الخامس عشر على تقسيمها بين الدول التي تقبل ذلك" .

المادة الثالثة والستون

مصرفوفات الوفود وغيرهم من الممثلين

تتحمل كل دولة متعاقدة مصرفوفات وفدها للجمعية العمومية ومخصصات أى شخص تعينه فى المجلس ومصرفوفات سفره ومصرفوفاته الأخرى . وتتحمل المخصصات والمصرفوفات المماثلة للأشخاص الذين ترشحهم كأعضاء أو تعينهم كممثلين فى أى من اللجان أو اللجان الفرعية للمنظمة .

الفصل الثالث عشر

ترتيبات دولية أخرى

المادة الرابعة والستون

ترتيبات الأمن

يجوز للمنظمة بقرار من الجمعية العمومية أن تتخذ ترتيبات ملائمة مع أى منظمة عامة تنشئها أمم العالم لصون السلم ، وذلك فيما يتعلق بمسائل الطيران التى تدخل فى اختصاصها والتى تؤثر على الأمن العالمى مباشرة .

المادة الخامسة والستون

الترتيبات مع الهيئات الدولية الأخرى

يجوز للمجلس أن يبرم باسم المنظمة مع هيئات دولية أخرى اتفاقات للابقاء على خدمات مشتركة ولاتخاذ ترتيبات مشتركة فيما يتعلق بالموظفين ، ويجوز له بموافقة الجمعية العمومية أن يتخذ أى ترتيبات أخرى من شأنها تسهيل عمل المنظمة .

المادة السادسة والستون

المهام المتعلقة باتفاقات أخرى

(أ) تؤدى المنظمة أيضا المهام المنوطة بها بمتنضى الاتفاقية الخاصة بمرور الخطوط الجوية الدولية واتفاقية النقل الجوى الدولى المبرمتين بشيكاغو فى السابع من ديسمبر ١٩٤٤ ، وذلك طبقا لأحكام وشروط هاتين الاتفاقيتين .

(ب) لا يكون لأعضاء الجمعية العمومية والمجلس الذين لم يتبلاوا الاتفاقية الخاصة بمرور الخطوط الجوية الدولية أو على اتفاقية النقل الجوى الدولى المبرمتين بشيكاغو فى السابع من ديسمبر ١٩٤٤ حق التصويت بشأن أى مسائل تحال الى الجمعية العمومية أو المجلس طبقا لأحكام احدى هاتين الاتفاقيتين .

الباب الثالث

النقل الجوى الدولى

الفصل الرابع عشر

المعلومات والتقارير

المادة السابعة والستون

تقديم التقارير الى المجلس

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تقدم مؤسسات النقل الجوى الدولى التابعة لها الى المجلس ، وقتا للمتطلبات التى يقررها المجلس ، تقارير عن حركة النقل بها واحصاءات للتكاليف وبيانات مالية يكون من ضمن محتوياتها مقدار وبصادر كل ايراداتها .

الفصل الخامس عشر

المطارات والتسهيلات الأخرى للملاحة الجوية

المادة الثامنة والستون

تعيين الطرق والمطارات

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ، يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعين الطريق الذى يجب أن يسلكه فوق اقليمها كل خط جوى دولى والمطارات التى يمكنه استخدامها .

المادة التاسعة والستون

تحسين تسهيلات الملاحة الجوية

إذا رأى المجلس أن المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية الأخرى ، بما فيها خدمات الاتصالات اللاسلكية والأرصاد الجوية ، فى دولة متعاقدة غير كافية بقدر معقول لكفالة تشغيل الخطوط الجوية الدولية القائمة أو المزمع انشاؤها تشغيلاً يتسم بالأمان والانتظام والفعالية والاقتصاد ، يتشاور المجلس مع الدولة المعنية مباشرة والدول الأخرى المتأثرة بذلك بغية التوصل الى وسيلة لمعالجة الوضع ، ويجوز له أن يقدم توصيات فى هذا الصدد . ولا تعتبر أى دولة متعاقدة مرتكبة مخالفة لهذه الاتفاقية إذا أخفقت فى تنفيذ تلك التوصيات .

المادة السبعون

تمويل تسهيلات الملاحة الجوية

يجوز لأى دولة متعاقدة ، فى الظروف المبينة فى المادة التاسعة والستين ، أن تتفق مع المجلس على ترتيب لتنفيذ توصياته بهذا الصدد . ويجوز للدولة أن تختار تحمل جميع التكاليف التى يستدعيها ذلك الترتيب . وإذا لم تختار الدولة ذلك ، فيجوز للمجلس أن يوافق ، بناء على طلب الدولة ، على أن يتحمل كل أو بعض هذه التكاليف .

المادة الحادية والسبعون

توفير التسهيلات وصيانتها بواسطة المجلس

يجوز للمجلس ، بناءً على طلب دولة متعاقدة ، أن يوافق على توفير كل أو بعض المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية الأخرى ، بما في ذلك خدمات الاتصالات اللاسلكية والأرصاد الجوية ، المطلوبة في إقليم تلك الدولة لتشغيل الخطوط الجوية الدولية التابعة للدول المتعاقدة الأخرى تشغيلاً يتسم بالأمان والانتظام والكفاءة والاقتصاد ، ويجوز له أن يوافق على تزويد هذه المطارات والتسهيلات بالموظفين وصيانتها وإدارتها وأن يحدد رسوماً عادلة ومعقولة نظير استخدام التسهيلات الموفرة .

المادة الثانية والسبعون

تملك الأراضي أو الانتفاع بها

إذا لزمّت أراضٍ من أجل التسهيلات التي يمولها المجلس كلياً أو جزئياً بناءً على طلب دولة متعاقدة ، فاما أن توفر هذه الدولة بنفسها الأرض وتحتفظ بملكيّتها إذا رغبت في ذلك ، واما أن تسهل للمجلس الانتفاع بالأرض بشروط عادلة ومعقولة وطبقاً لقوانينها .

المادة الثالثة والسبعون

المصروفات وتقسيم الاعتمادات

يجوز للمجلس أن ينفق المصروفات الجارية اللازمة للأغراض المبينة في هذا الفصل من الاعتمادات العامة للمنظمة ، وذلك في حدود الاعتمادات التي توفرها له الجمعية العمومية طبقاً لأحكام الفصل الثاني عشر . ويقسم المجلس المبالغ المالية المطلوبة لأغراض هذا الفصل بالنسب التي يكون قد تم الاتفاق عليها قبل ذلك ولمدة معقولة بين الدول المتعاقدة التي تقبل ذلك والتي تستخدم مؤسساتها للنقل الجوي تلك التسهيلات . كما يجوز للمجلس أن يقسم أي اعتمادات لازمة للتشغيل بين الدول التي تقبل ذلك .

المادة الرابعة والسبعون

المساعدة الفنية واستخدام الإيرادات

إذا قام المجلس ، بناءً على طلب دولة متعاقدة ، بتقديم مبالغ أو بتوفير مطارات أو تسهيلات أخرى كلياً أو جزئياً ، فيجوز أن تتضمن الترتيبات المتخذة ، بموافقة تلك الدولة ، تقديم مساعدة فنية في الإشراف على المطارات والتسهيلات الأخرى وتشغيلها ، ودفع نفقات تشغيل هذه المطارات والتسهيلات الأخرى وقيمة الفوائد والاستهلاك من الإيرادات المستمدة من تشغيل هذه المطارات والتسهيلات الأخرى .

المادة الخامسة والسبعون

الاستيلاء على التسهيلات التي وفرها المجلس

يجوز لأي دولة متعاقدة أن تتحرر في أي وقت من أي التزام ارتبطت به بمقتضى المادة السبعين وأن تستولي على المطارات والتسهيلات الأخرى التي وفرها المجلس في إقليمها وفقاً لأحكام المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين ، وذلك بأن تدفع للمجلس المبلغ الذي يرى المجلس أنه معقول في هذه الظروف . وإذا رأت الدولة أن المبلغ الذي حدده المجلس غير معقول جاز لها استئناف قرار المجلس أمام الجمعية العمومية ويجوز للجمعية العمومية أن تؤيد أو تعدل قرار المجلس .

ترد المبالغ التي حصل عليها المجلس عن طريق اعادة مبالغ بمتنضى المادة الخامسة والسبعين ومن مدفوعات الفوائد والاستهلاك المستلمة بمتنضى المادة الرابعة والسبعين الى الدول التي شملها التقسيم أصلا وينسب هذا التقسيم على النحو الذى يحدده المجلس ، وذلك فى حالة المبالغ المقدمة أصلا بتمويل من الدول بمتنضى المادة الثالثة والسبعين .

الفصل السادس عشر

هيئات الاستثمار المشترك والخطوط الجوية المشتركة

المادة السابعة والسبعون

جواز انشاء هيئات للاستثمار المشترك

ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولتين متعاقدتين أو أكثر من انشاء هيئات للاستثمار المشترك أو مؤسسات استثمار دولية للنقل الجوى ، أو من اتباع نظام الخطوط الجوية المشتركة على أى خط أو فى أى منطقة ، على أن تخضع هذه الهيئات أو المؤسسات وهذه الخطوط المشتركة لجميع أحكام هذه الاتفاقية ، بما فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسجيل الاتفاقات لدى المجلس . ويحدد المجلس الطرق التى تتبع فى تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية والخاصة بجنسية الطائرات على الطائرات التى تستثمرها مؤسسات الاستثمار الدولية .

المادة الثامنة والسبعون

دور المجلس

يجوز للمجلس أن يقترح على الدول المتعاقدة صاحبة الشأن أن تكون هيئات مشتركة لاستثمار الخطوط الجوية فى أى طريق أو منطقة .

المادة التاسعة والسبعون

الاشتراك فى هيئات الاستثمار

لاى دولة أن تشترك فى هيئات للاستثمار المشترك أو فى ترحيبات للخطوط الجوية المشتركة ، سواء كان ذلك بواسطة حكومتها أو بواسطة واحدة أو أكثر من مؤسساتها للنقل الجوى المعينة من حكومتها . وقد تكون هذه المؤسسات مملوكة للدولة ، كلياً أو جزئياً ، أو مملوكة لأفراد ، وذلك طبقاً لما تراه الدولة وحدها

الباب الرابع

أحكام ختامية

الفصل السابع عشر

اتفاقات وترتيبات جوية أخرى

المادة الثمانون

اتفاقيتا باريس وهافانا

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تقدم ، بمجرد أن تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، اخطارا بانتهاء اتفاقية تنظيم الملاحة الجوية الموقعة في باريس في الثالث عشر من أكتوبر ١٩١٩ أو الاتفاقية الخاصة بالطيران التجاري الموقعة في هافانا في العشرين من فبراير ١٩٢٨ إذا كانت طرفا في أي من هاتين الاتفاقيتين ؛ وتحل هذه الاتفاقية فيما بين الدول المتعاقدة محل اتفاقيتي باريس وهافانا سالفتي الذكر .

المادة الحادية والثمانون

تسجيل الاتفاقات القائمة

تسجل لدى المجلس فورا كل الاتفاقات الجوية القائمة وقت نفاذ هذه الاتفاقية بين دولة متعاقدة وأي دولة أخرى أو بين أي مؤسسة نقل جوى تابعة لدولة متعاقدة وأي دولة أخرى أو أي مؤسسة نقل جوى تابعة لأي دولة أخرى .

المادة الثانية والثمانون

الغاء الترتيبات المتعارضة مع الاتفاقية

توافق الدول المتعاقدة على أن تلغى هذه الاتفاقية جميع الالتزامات وارتباطات التفاهم بينها التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ، وتعهد بأن لا تأخذ على عاتقها مثل هذه الالتزامات والارتباطات . وأي دولة متعاقدة تكون ، قبل أن تصبح عضوا في المنظمة ، قد ارتبطت مع دولة غير متعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة أو رعايا دولة غير متعاقدة بالتزامات تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ، فعليها أن تتخذ بدون ابطاء الاجراءات اللازمة للتحرر من هذه الالتزامات . وإذا ارتبطت مؤسسة نقل جوى تابعة لاحدى الدول المتعاقدة بمثل هذه الالتزامات التي تتعارض مع الاتفاقية فتبذل الدولة التي تتبعها هذه المؤسسة كل ما في وسعها من جهد لالغاء هذه الالتزامات فورا ، وعلى أي حال فعليها أن تتخذ الاجراءات اللازمة لالغائها في أقرب وقت ممكن من الناحية القانونية بعد أن تصبح هذه الاتفاقية نافذة .

المادة الثالثة والثمانون

تسجيل الترتيبات الجديدة

مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يجوز لأي دولة متعاقدة أن تتخذ ترتيبات لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية . ويسجل فورا أي من هذه الترتيبات لدى المجلس ، الذي عليه أن يعلن عنها في أقرب وقت ممكن .

الفصل الثامن عشر النزاعات والاخلال بالتعهدات

المادة الرابعة والثمانون

فض النزاعات

إذا نشأ نزاع بين دولتين متعاقدين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ملاحظتها ولم يمكن فضه عن طريق التفاوض ، يبت فيه المجلس بناء على طلب أى دولة طرف فى النزاع . ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يصوت عند بحث المجلس لنزاع يكون هو طرفاً فيه . ومع مراعاة أحكام المادة الخامسة والثمانين ، يجوز لأى دولة متعاقدة أن تستأنف قرار المجلس أمام محكمة تحكيم خاصة يتفق عليها مع الأطراف الآخرين فى النزاع أو أمام محكمة العدل الدولية الدائمة . ويخطر المجلس بأى استئناف من هذا القبيل خلال ستين يوماً من تسلم الاخطار بقرار المجلس .

المادة الخامسة والثمانون

اجراءات التحكيم

إذا لم تقبل الدولة المتعاقدة الطرف فى نزاع نظام محكمة العدل الدولية الدائمة فى نزاع لا يزال قرار المجلس فيه محل استئناف ، ولم تتمكن الدول المتعاقدة الأطراف فى هذا النزاع من اختيار محكمة تحكيم ، فتختار كل دولة متعاقدة طرف فى النزاع محكماً ويعين هؤلاء المحكمون رئيساً لهم . فإذا لم تعين أى من الدول المتعاقدة الأطراف فى النزاع محكماً خلال الشهور الثلاثة التالية لتاريخ الاستئناف ، يعين رئيس المجلس محكماً باسم تلك الدولة يتم اختياره من قائمة يحتفظ بها المجلس بالأشخاص المؤهلين والموجودين من أجل الاستعانة بهم . وإذا لم يتفق المحكمون على رئيس لهم خلال ثلاثين يوماً ، يعين رئيس المجلس هذا الرئيس من القائمة المشار إليها آنفاً . وعندئذ يشكل المحكمون ورئيسهم محكمة تحكيم . وتتولى أى محكمة تحكيم منشأة طبقاً لأحكام هذه المادة أو المادة السابقة وضع اجراءاتها واصدار قراراتها بأغلبية الأصوات ، على أنه يجوز للمجلس البت فى المسائل الاجرائية فى حالة حدوث أى تأخير يرى المجلس أنه كبير .

المادة السادسة والثمانون

الاستئنافات

كل قرار يصدره المجلس بشأن ما إذا كان تشغيل مؤسسة للنقل الجوى الدولى متوافقاً مع أحكام هذه الاتفاقية يظل نافذاً ، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك ، ما لم ينقض القرار فى الاستئناف . وإذا استؤنفت قرارات المجلس بشأن أى مسألة أخرى ، يوقف تنفيذ هذه القرارات الى حين البت فى الاستئناف . وتكون أحكام محكمة العدل الدولية الدائمة ومحكمة التحكيم نهائية وملزمة .

المادة السابعة والثمانون

الجزاء بالنسبة لمؤسسة النقل الجوى المخالفة

تتعهد كل دولة متعاقدة ألا ترخص بالطيران فوق اقليمها لأى مؤسسة نقل جوى تابعة لدولة متعاقدة إذا كان المجلس قد قرر أن هذه المؤسسة لا تنفذ القرار النهائى الذى اتخذ طبقاً لأحكام المادة السابقة .

توقف الجمعية العمومية حق التصويت فيها وفي المجلس لكل دولة متعاقدة لا تنفذ أحكام هذا الفصل .

الفصل التاسع عشر

الحرب

المادة التاسعة والثمانون

الحرب وحالة الطوارئ

في حالة الحرب ، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية من حرية العمل لأي من الدول المتعاقدة صاحبة الشأن ، سواء كانت محاربة أو محايدة . وينطبق نفس هذا المبدأ على أي دولة متعاقدة تعلن حالة الطوارئ الوطنية وتبلغ المجلس بهذه الواقعة .

الفصل العشرون

الملاحق

المادة التسعون

اعتماد الملاحق وتعديلها

- (أ) يستوجب اعتماد المجلس للملاحق المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة الرابعة والخمسين أن يوافق عليها المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات في اجتماع يعقد لهذا الغرض ، ويعرض المجلس بعد ذلك الملاحق على كل دولة متعاقدة . ويصبح أي ملحق أو تعديل للملاحق نافذاً بعد عرضه على الدول المتعاقدة بثلاثة شهور أو عند نهاية مدة أطول حسبما يحددها المجلس ، إلا إذا أعلنت أغلبية الدول المتعاقدة للمجلس عدم موافقتها عليه في هذه الأثناء .
- (ب) يخطر المجلس فوراً جميع الدول المتعاقدة بنفاذ كل ملحق وكل تعديل للملاحق .

الفصل الحادي والعشرون

التصديق والانضمام والتعديل والنقض

المادة الحادية والتسعون

التصديق على الاتفاقية

- (أ) تعرض هذه الاتفاقية على الدول الموقعة عليها للتصديق . وتودع وثائق التصديق بمحفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تعلن تاريخ هذا الإيداع لكل من الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة إليها .

- (ب) بمجرد تصديق ست وعشرين دولة على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها تصبح نافذة فيما بين هذه الدول من اليوم الثلاثين بعد ايداع الوثيقة السادسة والعشرين . وتصبح نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها بعد ذلك في اليوم الثلاثين بعد ايداع وثيقة تصديقها .
- (ج) تبلغ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حكومة كل من الدول الموقعة أو المنضمة بالتاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة .

المادة الثانية والتسعون

الانضمام الى الاتفاقية

- (أ) ينتج باب الانضمام الى هذه الاتفاقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول المشتركة معها والدول التي لزمته الحياد في النزاع الدولي الحاضر .
- (ب) ويتم الانضمام باخطار يرسل الى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ويصبح نافذا في اليوم الثلاثين بعد أن تستلم هذا الاخطار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي عليها ابلاغه لجميع الدول المتعاقدة .

المادة الثالثة والتسعون

قبول دول أخرى

يجوز ، بموافقة أي منظمة دولية عامة تنشئها أمم العالم للحفاظ على السلم ، قبول أن تشترك في هذه الاتفاقية دول غير الدول المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعين والفقرة (أ) من المادة الثانية والتسعين ، اذا وافقت على ذلك الجمعية العمومية بأغلبية أربعة أخماس أعضائها وبالشروط التي تقرها : على أن من الضروري في كل حالة موافقة أي دولة غزتها أو اعتدت عليها في الحرب الحالية الدولة الطالبة للقبول .

المادة الثالثة والتسعون مكرر*

- (أ) بغض النظر عن أحكام المواد الحادية والتسعين والثانية والتسعين والثالثة والتسعين السابقة :
- (١) كل دولة توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بإسقاط عضوية حكومتها من الوكالات الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة أو المرتبطة بها ، تسقط عضويتها من تلقاء نفسها في منظمة الطيران المدني الدولي .
- (٢) كل دولة تقصى من عضوية الأمم المتحدة تفقد من تلقاء نفسها عضويتها في منظمة الطيران المدني الدولي ما لم ترفق الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها الخاص بالاقصاء توصية تنص على خلاف ذلك .
- (ب) كل دولة تفقد عضويتها في منظمة الطيران المدني الدولي تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) السابقة يجوز ، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قبولها من جديد في منظمة الطيران المدني الدولي بناءً على طلبها وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس .

* قررت الجمعية العمومية في ١٩٤٧/٥/٢٧ أن تعدل اتفاقية شيكاغو بإدخال المادة الثالثة والتسعين مكرر . وطبقاً للمادة الرابعة والتسعين (أ) من الاتفاقية ، فقد أصبح هذا التعديل نافذا اعتباراً من ١٩٦١/٢/٢٠ بالنسبة للدول التي صدقت عليه .

(ج) أعضاء المنظمة الذين يوقف تمتعهم بحقوق وامتيازات عضوية الأمم المتحدة يوقف أيضا ، بناء على طلب الأخيرة ، تمتعهم بحقوق وامتيازات عضوية هذه المنظمة .

المادة الرابعة والتسعون

تعديل الاتفاقية

- (أ) تتم الموافقة على أى تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات فى الجمعية العمومية ويصبح نافذاً ، بالنسبة للدول التى صدقت عليه ، بعد أن يصدق عليه عدد من الدول المتعاقدة تحدد الجمعية العمومية ولا يقل العدد المحدد على هذا النحو عن ثلثي مجموع عدد الدول المتعاقدة .
- (ب) يجوز للجمعية العمومية أن تشترط فى قرارها الذى توصى فيه باعتماد تعديل معين أن أى دولة لا تصدق على هذا التعديل خلال مدة محددة بعد نفاذه تستقط عضويتها فى المنظمة واشتراكها فى الاتفاقية ، وذلك اذا رأت الجمعية العمومية أن طبيعة التعديل تبرر هذا الاجراء .

المادة الخامسة والتسعون

نقض الاتفاقية

- (أ) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية بعد ثلاث سنوات من نفاذها ، وذلك باخطار يرسل الى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التى تبلغه فوراً لكل من الدول المتعاقدة .
- (ب) يصبح هذا النقض نافذاً بعد سنة من تاريخ تسلم الاخطار به ولا أثر له الا بالنسبة للدولة التى باشرته .

الفصل الثالث والعشرون

تعاريف

المادة السادسة والتسعون

لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالعبارات الآتية المعانى المذكورة أمامها :

- (أ) "خط جوى" يقصد به أى خط جوى منتظم تستخدم فيه طائرات للنقل العام للركاب أو البريد أو البضائع .
- (ب) "خط جوى دولى" يقصد به خط جوى يمر خلال الفضاء الجوى فوق اقليم أكثر من دولة واحدة .
- (ج) "مؤسسة نقل جوى" يقصد بها أى مؤسسة نقل جوى تقوم بعرض أو تشغيل خط جوى دولى .
- (د) "هبوط لأغراض غير تجارية" يقصد به هبوط لأي غرض آخر غير أخذ أو انزال ركاب أو بضائع أو بريد .

التوقيع على الاتفاقية

اثباتاً لذلك ، قام المنووضون الموقعون أدناه ، المخولون حسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية كل باسم حكومته في التواريخ المبينة أمام كل توقيع .

حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين باللغة الانجليزية . وأعد نص لها متساو في الحجية باللغات الفرنسية والاسبانية والانجليزية . وينتج باب التوقيع على هذا النص في واشنطن العاصمة . ويودع النصان في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تسلم صوراً معتمدة رسمياً منهما إلى حكومات كل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها .

[البند الختامى]

١٩٧٧/٩/٣٠
30/9/1977

يستعاض عن البند الختامى من الاتفاقية بالنص التالى :

حررت فى شيكاغو فى اليوم السابع من شهر ديسمبر/كانون الأول ١٩٤٤ باللغة الانجليزية . وأعدت نصوص هذه الاتفاقية باللغات الانجليزية ، والروسية ، والفرنسية ، والاسبانية ، وهى متساوية فى الحجية . وتودع هذه النصوص لدى محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التى تسلم صوراً معتمدة رسمياً منها لحكومات كل الدول التى توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها . وستكون هذه الاتفاقية معدة للتوقيع عليها فى واشنطن العاصمة .

[إضافة المادة (٨٢) مكرر]

١٩٨٠/١٠/٦
6/10/1980

تضام بعد المادة الثالثة والثمانين ، المادة الجديدة الثالثة والثمانون مكرر التالية :

المادة الثالثة والثمانون مكرر

نقل بعض المهام والواجبات

(أ) يقض النظر عن أحكام المواد (١٢) و (٣٠) و (٣١) و (٣٢) (أ) ، عند استثمار طائرة مسجلة في دولة متعاقدة بموجب اتفاق لايجار أو استئجار أو تبادل الطائرة أو بموجب أي ترتيب مماثل ، بواسطة مستثمر يكون مركز أعماله الرئيسي أو يكون محل إقامته الدائمة أن لم يكن له مركز عمل رئيسي ، في دولة متعاقدة أخرى ، يجوز لدولة التسجيل ، بالاتفاق مع تلك الدولة الأخرى ، أن تنقل إليها كل أو بعض مهامها أو واجباتها كدولة تسجيل بالنسبة لتلك الطائرة بموجب المواد (١٢) و (٣٠) و (٣١) و (٣٢) (أ) . وتعنى دولة التسجيل من المسؤولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة .

(ب) لا يصبح النقل نافذاً بالنسبة لدول متعاقدة أخرى قبل أن يكون الاتفاق الذي يتضمنه قد سجل لدى المجلس وأعلن وفقاً للمادة الثالثة والثمانين ، أو قبل أن تكون سلطات الدولة أو الدول المتعاقدة الأخرى المعنية قد أخطرت مباشرة بوجود الاتفاق ونطاقه بواسطة دولة طرف في الاتفاق .

(ج) تسرى أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه كذلك على الحالات التي تشملها المادة السابعة والسبعون .

[إضافة المادة الثالثة مكرر]

١٩٨٤/٥/١٠
10/5/1984

تضاف بعد المادة الثالثة ، المادة الثالثة مكرر الجديدة التالية :

(أ) تسلم الدول المتعاقدة بأنه يجب على كل دولة أن تمتنع عن اللجوء إلى استعمال الأسلحة ضد الطائرات المدنية أثناء طيرانها ، وبأنه يجب ، في حالة حدوث اعتراض ، ألا تعرض أرواح الأشخاص الذين على متن الطائرة وسلامة الطائرة للخطر . ولا ينسر هذا الحكم على أنه يعدل بأي شكل من الأشكال حقوق والتزامات الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة .

(ب) تسلم الدول المتعاقدة بأنه يحق لكل دولة ، في ممارسة سيادتها ، أن تلزم بالهبوط في مطار معين ما أي طائرة مدنية تطير فوق إقليمها بدون سند ، أو إذا كانت ثمة أسباب معقولة يستنتج منها أن الطائرة يجري استعمالها لأي غرض لا يتفق مع أغراض هذه الاتفاقية ، ويجوز للدولة أيضاً أن تصدر لتلك الطائرة أي تعليمات أخرى لوضع حد لتلك الانتهاكات . ولهذا الغرض ، يجوز للدول المتعاقدة أن تلجأ لأي وسائل ملائمة تتفق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بذلك ، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية ، وبالتحديد الفقرة (أ) من هذه المادة . وتوافق كل دولة متعاقدة على أن تنشر نظمها السارية فيما يتعلق باعتراض الطائرات المدنية .

(ج) تمثل كل طائرة مدنية لأي أمر صادر وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة . ولهذا الغرض تضع كل دولة متعاقدة جميع الأحكام الضرورية في قوانينها أو نظمها الوطنية لجعل هذا الامتثال الزامياً لأي طائرة مدنية مسجلة في تلك الدولة أو يقوم باستثمارها مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة في تلك الدولة . وتجعل كل دولة متعاقدة كل انتهاك لتلك القوانين أو النظم المطبقة معاقباً عليه بعقوبات شديدة ، وتعرض الحالة على سلطاتها المختصة وفقاً لقوانينها أو نظمها .

(د) تتخذ كل دولة متعاقدة التدابير الملائمة كي تحظر أن تستعمل عمداً لأي غرض لا يتفق مع أغراض هذه الاتفاقية أي طائرة مدنية مسجلة في تلك الدولة أو يقوم باستثمارها مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة في تلك الدولة . ولا يؤثر هذا الحكم في الفقرة (أ) أو يخل بما جاء في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة .

[تعديل المادة (٥٦)]

١٩٨٩/١٠/٦
6/10/1989

في المادة السادسة والخمسين من الاتفاقية ، يستعاض عن عبارة "خمسة عشر عضوا" بعبارة "تسعة عشر عضوا".

[تعديل المادة (٥٠) (أ)]

١٩٩٠/١٠/٢٦
26/10/1990

في الفقرة (أ) من المادة الخمسين من الاتفاقية ، تعدل الجملة الثانية بلحلال "ست وثلاثين" محل "ثلاث وثلاثين".